

[별표 7] 현지포장(시설) 재배시험 요령

재배심사관은 현지 시험포장 상태나 시료의 준비상황 등을 점검하여 현지재배 시험의 가능여부를 판단하여야 한다.

1. 재배심사(현지) 계획통보

재배심사관은 출원인에게 미리 별지 제19호 서식에 따라 재배심사(현지) 계획을 통보하며 별도의 시료제출요청은 생략할 수 있다.

- ① 재배시험 시기
- ② 재배시험 장소
- ③ 시료준비
- ④ 조사내용 및 방법(대조품종 포함)
- ⑤ 그 밖의 재배시험에 필요한 사항

2. 재배시험 계획수립

재배심사관 또는 재배시험 담당자는 재배심사(현지) 계획에 따라 출원품종에 대한 특성조사를 위하여 아래의 항목에 대하여 품종별로 재배시험 및 특성조사 계획을 작성하여야 한다.

- 1) 재배시험을 실시하기 위하여 출원인이 수행할 시험방법
 - ① 재배시기
 - ② 재배방법
 - ③ 시험구의 설정방법
 - ④ 대조품종 및 특성별 표준품종
 - ⑤ 출원인이 사전에 조사하여야 할 특성항목 및 그 조사방법 등
 - ⑥ 출원인이 준비하여야 할 표본, 사진 등의 자료의 모든 것
- 2) 현지조사의 실시시기 및 실시장소

3. 재배시험 방법

- (1) 재배심사관 또는 재배시험 담당자는 현지조사 실시시기에 조사가 가능한 특성에 대해서는 현지에서 조사를 하거나 출원인으로 하여금 조사케 할 수 있다.
- (2) 재배심사관 또는 재배시험 담당자는 현지포장에서 조사가 종료된 후 실내 분석 등의 조사가 필요한 특성에 대해서는 조사대상 특성의 종류, 조사방법, 제출자료 및 표본 등에 대하여 출원인이 하여야 할 일에 대한 필요한 조치를 취하여야 한다.

4. 재배시험 포장 관리

- (1) 재배시험 포장은 재배심사관이 정한 지역의 포장에서 실시하며 해당 포장에 대해서는 외부인의 출입을 통제할 수 있는 장소이어야 한다.
- (2) 시험 중인 출원품종과 대조품종의 표찰에 대해서는 품종명을 기입하지 않고 시험번호로 표기한다.
- (3) 다만, (1), (2)의 경우 출원인이 기밀을 이유로 원하는 경우는 예외로 할 수 있다.

5. 무효처분 요청

재배심사관은 사전협의 없이 현지포장(시설) 재배시험 중인 출원품종을 훼손하거나 변경하는 등 재배시험 중단에 출원인의 귀책사유가 있을 경우 등록심사관에게 품종보호 절차의 무효를 요청할 수 있다